保育現場における カスハラ対応をめぐって

保護者の立場から

保育園を考える親の会アドバイザー（顧問）
普光院亜紀
FUKOUIN Aki

この10月からカスハラ対策法（改正労働施策総合推進法）が施行されました。

これにより、事業者は、カスタマー（顧客や利用者等）からの行き過ぎた要求・言動（ハラスメント）によって、労働者が就業環境を害されることのないよう体制を整備し、顧客等の言動に対応し抑止するなどの措置をとることが求められることになりました。

保護者は「カスタマー」か？

さて、読者の中には、保育園等や学校の保護者は「カスタマー」なのか？　という疑問をもたれている方も多いのではないかと思います。正確に言えば、保育園等や学校の本当の利用者は子どもであり、保護者はその権利を代弁する者と考えるべきでしょう。

いずれにしても、学校や保育園等で「保護者対応」が難しくなり、教員や保育士の業務負担を増加させているという指摘がされていたことは確かであり、文部科学省もこども家庭庁も、カスハラ対策法施行を受けて、ガイドラインを示すなどの動きになっています。

文部科学省は、２０２６年８月、カスハラ対策法の施行を受けて、「学校と保護者・地域住民等とのより良い関係構築のためのガイドライン―保護者等の社会通念上許容される範囲を超えた言動への対応指針」を発表しました。

＊https://x.gd/0m7gD

内容は、学校で起こりうる事象をカスハラ対策法にあてはめて解説する形になっていますが、その第１章の導入部に、

「学校における保護者や地域住民等との関係は、共に児童生徒等の健やかな成長を支えるパートナーである点にその特徴があり、日頃から十分なコミュニケーションを図るとともに、意見、要望、相談等には誠実に向き合い、信頼関係を築いていくことが求められます。」

という文章があります（傍線は筆者による）。まさに、この「特徴」にこそ、学校や保育園等の保護者を単純に「カスタマー」と言い切れない理由があると思います。

特に、児童福祉施設である保育所・認定こど

も園、保育所保育指針に基づくことが求められているその他の保育施設においては、子どもと保護者は支援の対象でもあります。常に、子どもの最善の利益を考慮する必要があるのであり、その時、子どもの生活の本拠である家庭の状況、家庭を営む保護者の状況を配慮しないということは考えられません。

言動の態様か、問題の内容か

カスハラ対策法に関わる各種の助言等を見ると、暴力その他の心身への攻撃や執拗な言動、労働者を拘束するような言動などが明確にあった場合には、事業者は毅然とそれらに対応し、抑止するように促しています。それは必要なことですが、学校や保育園等の場合は、対応を考える際に、もう一歩先まで考えることが必要だと思います。

毅然と対応した結果、親や子どもはどうなるのか。「社会通念上許容される範囲を超えた」言動をする保護者の心身の健康状態が気になります。子どもはその保護者のもとで生活しているのです。園から拒絶されたことにより、さらに保護者の状態が悪化する可能性はないのか。

そもそも保護者が訴えた問題について、園はなんらかの対応を検討する必要はなかったのか。保護者が激しい反応になってしまうケースは、わが子に起こったこと、わが子が置かれている状態についての疑問や不満が発端である場合が多いものです。保護者が訴えた「方法」は間違っていたが、訴えていた「内容」には一考すべきものがあったという場合もあるはずです。保護者が超えてはいけない一線を超えたからといって、その問題が不問となるのは、園にとっても子どもにとっても、よいことではありません。

園として手に負えない状態になり、職員が限界に達している場合には、弁護士などの専門家に入ってもらって、当面の危険な状態を回避することはしかたありません。ただその時、その対応によって起こりうることが子どもの不利益を招かないか、まで考える必要があるということです。

初期対応を誠実に

私がこれまで受けてきた保護者からの相談で、園との関係がただならないものになってしまったものの中には、そこに至るまでの過程に問題があったのではないかと思われるものも少なくありません。例えば、次のような類のものです。

① 子どものケガ
② 不適切な保育が疑われた事態
③ 子ども同士の間に起こった事故・事件
④ 保護者が園のルールを守れない　etc.

保護者が最初に疑問や疑いを投げかけた時に、保育者に無責任な態度や言動があった、嘘や間違いがあったなどのことが発端となって、保護者の不信感が一気に膨らむことがあります。これを保護者が問題にしたところ、施設長から疎遠にされた、「気に入らないなら退園してください」などの決定的な通告を受けたなどの応酬があり、泥沼化した事案もあります。

保護者にとって園は、子どもの日中の生活、自分たちの経済生活（仕事）を支えてくれている大きな存在です。本来であれば、一番信頼して頼りにしたい相手であるだけに、その相手に冷たくされた、思いがけない扱いを受けたと感じた時、平静ではいられなくなってしまう気持ちも理解できます。

保護者の反応が大きいと、園も対応する気力が失せてしまう場合もあるとは思いますが、できれば、冷静かつ温和に、丁寧に訴えを聞き、子どものためにどうしたらいいかをともに考えるという関係を取り戻せるよう、園の側から努めていただきたいというのが私の願いです。

「困った保護者」ではなく「困っている保護者」

園のルールを守れない保護者に注意しているうちに関係が悪くなり、激しいやりとりになることがあります。園は「ルール違反を許したら、

ほかの家庭に示しがつかない」と言うのですが、私からは、保護者が心理的な困難を抱え、苦しんでいるようにも見えました。

こんな時、配慮が必要な子どもに個別対応をするのと同じように、配慮が必要な保護者にも一定程度の個別対応をする必要があるのではないかと思いました。ほかの支援機関につながなければならない場合もあるかもしれません。

「カスハラ」的事態の予防を

いったん「カスハラ」的事態が起こってしまうと、園運営、職員、保護者、子どもにも、さまざまなネガティブな影響が及びます。未然に予防するためには、次のようなことが必要と考えられます。

●日頃からの保護者との関係づくり

あまりにも基本的なことですが、最も重要です。

日頃から園での子どもの様子を伝えるなどして個別に信頼関係を築くことが大切であることはもちろん、園のルール、保育の方針などについては、入園時、進級時、保護者会その他の機会、アプリによる配信などで、丁寧に説明をしておくことも必要です。この時、ルールや方針の理由や背景を、保護者が納得できるように伝えてほしいと思います。ルール等は、直接的には園の都合によるものであっても、間接的に子どもの環境や生活を守ることにつながるという論旨で説明する方が納得されやすいはずです。

●コミュニケーション・風通し

一方的に伝えるだけではなく、保護者からのちょっとした疑問や不安を受け止める姿勢も重要です。「気になることがあったら、いつでも言ってください」と伝え、担任や施設長・主任等が対応できる体制を整えます。

●保育等の振り返りによる柔軟性の維持

家庭や子どもへの対応に何らかの困難が発生している時、これまでの経過を振り返り、保育のやり方やルールの運用を柔軟に変化させることでよい方向に向かえることもあります。対応について振り返り、職員全体で検討することも有効です。

●管理者等のカウンセリング技術の向上

カスハラ対策法にも、「組織として対応する」と書かれていますが、保育園等では、早い段階から施設長・主任等が保育者に代わって対応することが望ましいと思います。

この場合、相談援助の技法を参照し、落ち着いて話せる環境で、訴えを傾聴することを基本に、誠実に受容的に対応することで、関係悪化を回避できる可能性が大きくなります。

●保育者のメンタルヘルス管理

なんらかの「カスハラ」的事態が起こってしまった場合に、直面した労働者の心のケアが必要であることは、カスハラ対策法も示していますが、日常的に保育者の精神的な健康を保つことも重要です。保育者のメンタルバランスが崩れていると、ちょっとした保護者からのインパクトを冷静に受け止められず、過剰に反応してしまうことがあります。

直接対話を放棄しないで

社会福祉法は、苦情解決のしくみを定め、施設が苦情窓口を設け、利用者等の苦情等に真摯に対応することを求めています（第82条）。カスハラ対策法は、そのような対応が通じない場合に、事業者が毅然とした対応がとれる道を開いたと思います。

しかし、例えば保護者が感情的にものを言ってきたからといって、すぐに「出入り禁止」「弁護士と話してください」となってよいとは思いません。園で起こっていることを問題にしている保護者にとって、運営者との直接の対話を断たれるのは絶望的な事態です。たとえ弁護士等が同席したとしても、園の話をできる人が対応すべきだと思います。

園と保護者は子どもの現在および未来の最善の利益をともに考える関係であることを大前提にした、カスハラ対応策であってほしいと思います。

＊36頁、連載「保育施設の経営・労務管理」も併せてお読みください。